BẢNG GHI NHẬN CÁC ĐIỂM KHÁC BIỆT

Giữa Các góp ý của WT Nhật Bản và Các quy định của Dự thảo Nghị định

STT	Các vấn đề	Các góp ý trước đây của WT Nhật Bản	Các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định	Khác biệt giữa các góp ý và các quy định của dự thảo Nghị định
1.	Việc bổ sung các sự kiện làm căn cứ chấm dứt hợp đồng	Các sự kiện sau đây nên được chấp nhận là các sự kiện làm căn cứ chấm dứt hợp đồng trước hạn:		
1.1		(1) Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến các bên ký hợp đồng	Hướng dẫn Phụ lục 4 của Nghị định, khoản 1 Điều 21 quy định rằng sự kiện bất khả kháng là sự kiện **cản trở việc thực hiện hợp đồng dự án** của một bên, và các bên có thể thỏa thuận về các sự kiện bất khả kháng. Theo đó, các bên có thể thỏa thuận rằng sự kiện bất khả kháng sẽ bao gồm một sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện hợp đồng dự án của một bên ký hợp đồng. Ngoài ra, trong ví dụ tại khoản 1 Điều 21, thay đổi bất thường đối với nguồn cung cấp có thể là một sự kiện bất khả kháng. Chúng tôi hiểu rằng hàm ý của ví dụ này là các bên có thể thỏa thuận sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến bên bao tiêu hợp đồng.	Chúng tôi muốn xác nhận thêm rằng Nghị định Hướng dẫn cho phép các bên thỏa thuận sự kiện bất khả kháng sẽ bao gồm sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến một bên ký hợp đồng hoặc bên bao tiêu khi thực hiện hợp đồng dự án.
1.2		(2) Vi phạm của các cơ quan nhà nước Việt Nam	Điểm d, khoản 3, Điều 23, Phụ lục 4 của Nghị định Hướng dẫn chia	Các góp ý của WT Nhật Bản đã phần nào phản ánh rằng các vi phạm của các cơ quan

STT	Các vấn đề	Các góp ý trước đây của WT Nhật Bản	Các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định	Khác biệt giữa các góp ý và các quy định của dự thảo Nghị định
		không phải là cơ quan nhà nước ký hợp đồng PPP	vi phạm của các cơ quan nhà nước Việt Nam không phải là cơ quan nhà nước ký hợp đồng thành hai nhóm: - **Nhóm 1** bao gồm các vi phạm của cơ quan nhà nước Việt Nam do việc rút một cách bất hợp pháp bất kỳ giấy phép/chấp thuận nào đã cấp cho nhà đầu tư để thực hiện dự án. Những vi phạm này sẽ được xem là vi phạm của cơ quan nhà nước ký hợp đồng PPP (điểm d, khoản 2, Điều 52 Luật PPP). - **Nhóm 2** gồm các vi phạm của cơ quan nhà nước Việt Nam do quyết định hành chính của cơ quan nhà nước đó. Hậu quả của vi phạm đó sẽ được xem như là một sự kiện bất khả kháng (điểm a, khoản 2, Điều 52 Luật PPP) hoặc sự thay đổi pháp luật (điểm đ, khoản 2, Điều 52 Luật PPP).	nhà nước Việt Nam không phải là cơ quan nhà nước ký hợp đồng PPP được hiểu là sẽ bao gồm "Các trường hợp khác do các bên thỏa thuận" tại điểm d, khoản 5, Điều 23) của Phụ lục 4 Nghị định Hướng dẫn. Tuy nhiên, như được đặc biệt bao gồm là các sự kiện làm căn cứ dứt hợp đồng theo các hợp đồng BOT sản xuất điện hiện hữu, chúng tôi muốn chắc chắn rằng i) vi phạm của bên bao tiêu DNNN theo PPA, ii) vi phạm của bên cung cấp nhiên liệu DNNN theo hợp đồng cung cấp nhiên liệu, và iii) vi phạm của chính quyền tỉnh theo hợp đồng thuê đất được bao gồm theo điều này. Ngoài ra, chúng tôi muốn làm rõ rằng cách xử lý các vi phạm này như "bất khả kháng" hoặc "thay đổi chính sách hoặc pháp luật" sẽ không có tiềm ẩn pháp lý tiêu cực đối với nhà đầu tư khi thực thi chúng cho mục đích chấm dứt hợp đồng (đặc biệt, liên quan đến phạm vi nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng được thảo luận trong mục số 2-1 của bảng Phân tích Sự khác biệt này).
1.3		(3) Giải thể cơ quan nhà nước ký hợp đồng PPP, quốc hữu hóa hoặc nắm quyền kiểm soát của công	- Việc quốc hữu hóa hoặc trưng dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc cổ phiếu của Nhà đầu tư hoặc công ty dự án được quy định	Ngoài việc quốc hữu hóa hoặc trưng dụng được đưa vào một cách rõ ràng tại điểm a, khoản 5, Điều 24 của Phụ lục 4, Nghị định Hướng, chúng tôi mong muốn làm rõ các

STT	Các vấn đề	Các góp ý trước đây của WT Nhật Bản	Các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định	Khác biệt giữa các góp ý và các quy định của dự thảo Nghị định
		ty dự án PPP, và chia dự án hoặc bị bất kỳ cơ quan nhà nước nào tước mất lợi ích doanh nghiệp dự án PPP	như vi phạm của cơ quan ký hợp đồng (điểm a, khoản 5, Điều 23 Nghị định Hướng dẫn. Đối với những sự kiện còn lại trong phân tích của chúng tôi, - Giải thể cơ quan ký hợp đồng PPP và việc chia dự án hoặc bị tước mất lợi ích doanh nghiệp dự án PPP có thể được diễn giải để được bao gồm trong Mục 1.2 ở trên (nếu việc giải thể, chia hoặc bị tước mất được xem như là quyết định/hành vi hành chính của cơ quan công quyền) và 1.5 bên dưới (nếu việc chia hoặc bị tước mất có thể được các bên thỏa thuận).	trường hợp sau có thể được các bên thỏa thuận là sự kiện chấm dứt hợp đồng, phù hợp với các hợp đồng BOT dự án điện trước đây và điểm d, khoản 5, Điều 23 của Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn): i) giải thể cơ quan ký hợp đồng dự án PPP; ii) việc chia dự án, và iii) việc bị cơ quan chính quyền tước mất lợi ích doanh nghiệp dự án PPP.
1.4		(4) Thay đổi pháp luật và thay đổi giấy phép, cho phép chấp và chấp thuận	- Thay đổi pháp luật sẽ làm phát sinh i) việc điều chỉnh hợp đồng dự án, ii) việc áp dụng chia sẻ rủi ro chấm dứt hợp đồng (Điều 22, Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn), hoặc iii) chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (điểm đ, khoản 2, Điều 52, Luật PPP). - Thay đổi giấy phép, cho phép và chấp thuận có thể được bao gồm trong mục 1.2 ở trên.	Các góp ý của WT Nhật Bản đưa việc thay đổi hoặc thay thế các quyết định, giấy phép, cho phép, và chấp thuận vào các sự kiện gây chấm dứt hợp đồng có vẻ được thể hiện trong cụm từ "việc rút hoặc thay đổi một cách bất hợp pháp bất kỳ giấy phép hoặc chấp thuận cần thiết nào," như được quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 23, Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn).

STT	Các vấn đề	Các góp ý trước đây của WT Nhật Bản	Các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định	Khác biệt giữa các góp ý và các quy định của dự thảo Nghị định
				Chúng tôi cần sự rõ ràng và linh hoạt hơn trong phạm vi "hoàn cảnh thay đổi cơ bản quy định trong pháp luật dân sự" bằng cách bao gồm việc thay thế bất kỳ luật hiện hành nào, và việc ban hành hoặc tạo ra bất kỳ luật mới nào, và bất kỳ thay đổi giấy phép, cho phép và chấp thuận nào.
1.5		(5) Sự kiện làm căn cứ chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận	Các bên được phép thỏa thuận các sự kiện làm căn cứ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (điểm d, khoản 5, Điều 23, Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn)	Không có sự khác biệt.
2-1.	Phạm vi Nghĩa vụ tài chính khi Chấm dứt hợp đồng	Cho phép thanh toán nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng do: i) bất khả kháng kéo dài (Số 1-1); ii) vi phạm của cơ quan nhà nước Việt Nam không phải là cơ quan ký hợp đồng PPP (Số 1-2); iii) thay đổi pháp luật, giấy phép, cho phép và chấp thuận (Số 1-4); và iv) các sự kiện làm căn cứ chấm dứt hợp đồng khác mà các bên ký hợp đồng thỏa thuận	Không quy định	Phạm vi bồi thường cho nhà đầu tư bằng vốn nhà nước thông qua thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng (khoản 6, Điều 52, Luật PPP) cũng nên bao gồm các trường hợp i) đến iv), phù hợp với các tiền lệ dự án BOT điện trước đây và thông lệ tài chính quốc tế.

STT	Các vấn đề	Các góp ý trước đây của WT Nhật Bản	Các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định	Khác biệt giữa các góp ý và các quy định của dự thảo Nghị định
2-2.	Việc tính nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng	Công thức tính nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng nên do các bên thỏa thuận và nguyên tắc cho công thức tính nên bao gồm cả cấu thành nợ và cấu thành vốn sở hữu	Khoản 3, Điều 25, Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn hướng dẫn rằng các bên có thể thỏa thuận về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng. Khoản 3 Điều 25 cũng quy định nguyên tắc quyết định nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng và nguyên tắc đó có tính đến cấu thành nợ và cấu thành vốn sở hữu.	Nghị định Hướng dẫn đã chấp nhận góp ý của WT Nhật Bản cho phép các bên thỏa thuận nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, còn có mô tả về công thức tính nhất định được đề cập như một "chỉ dẫn," mặc dù WT Nhật Bản đã đề xuất rằng không nên đưa phương pháp tính toán cụ thể vào nghị định hoặc thông tư, vì cách tính toán đó khác nhau đối với từng dự án. Chúng tôi mong muốn làm rõ rằng "chỉ dẫn" chỉ để tham khảo và mỗi công thức có thể được quyết định riêng biệt bằng cách xem xét từng bối cảnh dự án cụ thể.
3.	Luật điều chỉnh	Cho phép áp dụng luật nước ngoài	Khoản 1, Điều 27, Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn nêu rằng Điều 55 của Luật PPP quy định rằng luật điều chỉnh là luật Việt Nam, và rằng những vấn đề pháp luật Việt Nam không cấm hoặc chưa quy định, các bên có quyền thỏa thuận trong nội dung hợp đồng.	Nghị định Hướng dẫn không quy định rõ ràng phạm vi mà luật nước ngoài được áp dụng. Trong các hợp đồng BOT điện gần đây, các bên ký hợp đồng được quy định linh hoạt cho phép áp dụng luật nước ngoài trong trường hợp tranh chấp/không thống nhất về việc áp dụng hoặc diễn giải hợp đồng.
4.	Quyền tiếp nhận	Thi hành quyền tiếp nhận dự án của bên cho vay mà	Khoản 4 và khoản 5, Điều 24, Phụ lục 4, Nghị định Hướng dẫn quy định quyền của bên cho vay khi	Quyền tiếp nhận dự án của bên cho vay được hiểu như quyền xử lý biện pháp bảo đảm của bên cho vay tham gia vào dự án để

STT	Các vấn đề	Các góp ý trước đây của WT Nhật Bản	Các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định	Khác biệt giữa các góp ý và các quy định của dự thảo Nghị định
		không chấm dứt hợp đồng dự án	chấm dứt hợp đồng trước hạn. Có hai tình huống: (i) cơ quan nhà nước ký hợp đồng thanh toán nợ và tiếp nhận toàn bộ dự án; hoặc (ii) bên cho vay sẽ tiếp nhận dự án. Trường hợp bên cho vay tiếp nhận dự án, bên cho vay sẽ tiếp tục phát triển dự án. Quyền của bên cho vay tiếp nhận dự án hoặc chỉ định một nhà đầu tư đủ điều kiện khác sẽ căn cứ theo pháp luật Việt Nam.	khắc phục các vi phạm và một số vấn đề, hoặc đôi khi thay thế nhà đầu tư (thông qua phối hợp với cơ quan ký hợp đồng), mà không chấm dứt hợp đồng PPP. Vì các hợp đồng dự án và quyền trong hợp đồng dự án hoạt động như biện pháp bảo đảm cơ bản cho bên cho vay tài chính dự án của các dự án PPP, Luật PPP và các nghị định liên quan được kỳ vọng không giới hạn việc thi hành quyền tiếp nhận dự án đó căn cứ hợp đồng PPP.
5.	Điều khoản chuyển tiếp	Các điều khoản chuyển tiếp đối với các dự án PPP mà nhà đầu tư đã được lựa chọn	Không quy định	Nghị định Hướng dẫn không quy định điều khoản chuyển tiếp cho trường hợp này. Vui lòng tiếp tục xem xét việc xử lý các dự án PPP mà nhà đầu tư đã được lựa chọn.
6.	Luật Biển	Quyền tiếp cận vùng biển và quyền đối với vùng biển	Không quy định	Nghị định Hướng dẫn không quy định quyền tiếp cận vùng biển và quyền đối với vùng biển của nhà đầu tư dự án PPP. Vui lòng tiếp tục xem xét quy định các quyền này trong Nghị định Hướng dẫn hoặc trong nghị định liên quan.